“7·27”桂城物体打击事故调查报告

2017年7月27日17时20分左右，位于佛山市南海区桂城街道夏南二上元西工业区原腾崴公司办公楼改造工程工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。负责拆墙作业的工人柏再祥被发现倒在办公楼二楼卫生间墙边，墙体已经被拆除，墙体砖头散落在地。120救护车随车医生到场检查后证实柏再祥死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“7·27”桂城物体打击事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、桂城街道等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“7·27”桂城物体打击事故。

（二）事故发生时间：2017年7月27日17时20分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道夏南二上元西工业区原腾崴公司办公楼二楼。

（四）事故单位（个人）：文辉，丘仕浩。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约67万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

文辉，男，汉族，1974年8月5日出生，公民身份号码：510921197408054356；住址：四川省蓬溪县黄泥乡思源村2社。文辉无建筑施工的资质证书。

丘仕浩，男，汉族，1986年9月24日出生，公民身份号码：441426198609243235；住址：广东省平远县长田镇长安村油房。

（二）死者的基本情况

死者柏再祥，男，汉族，1966年8月7日出生；公民身份号码：510921196608074816；住址：四川省蓬溪县金龙乡降龙村5社4号。柏再祥是文辉雇请的工人，从事墙体拆除工作。

（三）项目的基本情况

项目甲方是丘仕浩，乙方是文辉，施工项目包括厂房、办公楼的室内装修改造，双方未签订施工合同。文辉聘请了四人，其中文文、柏送容、廖刚等三人负责厂房地板砖的铺贴，柏再祥负责办公楼室内墙体的拆除。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年7月27日下午，柏送容、文文、廖刚等三人在南海区桂城街道夏南二上元西工业区原腾崴公司的厂房进行地板砖的铺贴，柏再祥独自一人在原腾崴公司办公楼二楼进行室内墙体的拆除。当天下午17时20分左右，柏送容发现柏再祥倒在办公楼二楼西北角房间，该房间与洗手间之间的墙体整体已向房间方向倒塌于楼面上，随后呼救。闻讯而来的文文和廖刚发现柏再祥左手臂前臂骨折，呼叫无应答，随即拨打120。120救护车随车医生到场检查后证实柏再祥已死亡。

（二）事故救援过程：事故接报后，桂城安监局、桂城派出所等单位立即派员赶赴现场对事故进行调查并开展善后处理。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，桂城街道组织文辉、丘仕浩与死者家属进行赔偿事宜协商。文辉、丘仕浩与死者家属签订《赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

死者柏再祥在人工拆除办公楼二楼西北角房间内客厅与洗手间之间的建筑墙体过程中，安全意识薄弱，未佩戴安全帽等劳动防护用品，违规作业，采用底部掏掘的错误方法，使墙体因根部无支撑失稳而整体倒塌，墙体击中柏再祥胸部导致死亡。这是本起事故发生的直接原因。

2. 间接原因：

丘仕浩将厂房和办公楼的室内装修改造工程发包给无相应施工资质的文辉施工，未签订书面合同约定各自的安全生产管理职责，且对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止柏再祥违规从事墙体拆除作业、未佩戴安全帽的行为。这是导致本起事故发生的间接原因之一。

文辉在没有相应施工资质的情况下承接丘仕浩发包的厂房和办公楼的室内装修改造工程，未对作业人员进行岗前安全教育培训和书面安全技术交底，未编制拆墙作业施工方案，未安排专人对拆墙作业进行监护，未在施工现场设置相关的安全警示标志，未对作业人员配备相应的劳动防护用品。这是导致本起事故发生的间接原因之二。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

柏再祥从事墙体拆除作业过程中，安全意识薄弱，未佩戴安全帽等劳动防护用品，违规作业，采用底部掏掘的错误方法，使墙体因根部无支撑失稳而整体倒塌，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于柏再祥已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

丘仕浩将厂房和办公楼的室内装修改造工程发包给无相应施工资质的文辉施工，未签订书面合同约定各自的安全生产管理职责，且对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止柏再祥违规从事墙体拆除作业、未佩戴安全帽的行为，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

文辉在没有相应施工资质的情况下承接丘仕浩发包的厂房和办公楼的室内装修改造工程，未对作业人员进行岗前安全教育培训和书面安全技术交底，未编制拆墙作业施工方案，未安排专人对拆墙作业进行监护，未在施工现场设置相关的安全警示标志，未对作业人员配备相应的劳动防护用品，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对拆墙作业的危险性认识不足，安全防范意识不强，忽视有效的安全操作措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，切实落实安全生产的相关措施，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。落实对危险作业的检查监督措施，督促从业人员严格执行行业相关的安全生产规章制度和安全操作规程，严格制止违规作业的行为。切实加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位落实安全生产主体责任，强化施工现场安全管理，严格落实安全防护措施，加强对作业现场、环境的隐患排查，及时排查消除各类事故隐患，杜绝违规操作，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，发挥舆论导向作用，大力营造良好舆论氛围，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“7·27”桂城物体打击事故调查组

2017年8月17日